

「공유수면 점용·사용허가 면제 대상」 신·구 대조표

현행	개정안	개정이유
제1조(목적) 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제8조 및 같은법 시행규칙 제6조의2 규정에 따른 공유수면 점용·사용 허가의 면제 대상에 관하여 허가 면제대상 시설의 형태·규모 등 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) <u>이 고시는 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제8조제1항제5호 단서 및 같은 법 시행규칙 제6조제2호에 따른 공유수면 점용·사용 허가의 면제 대상이 되는 관로의</u> 형태·규모 등 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	- 근거조항 명확화 및 현행화, 문장 변경
제2조(적용범위) 이 고시는 <u>군산·장항항 항만 구역 내 공유수면에서 공유수면 관리 및 매립에 관한 법률 제8조제1항제5호에 해당하는 행위를 하고자 하는</u> 경우에 적용한다.	제2조(적용범위) 이 고시는 <u>군산지방해양수산청이 관리하는 공유수면 내에서 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제8조제1항제5호에 해당하는 점용·사용 행위를 하는</u> 경우에 적용한다.	- 관리 공유수면 문구 변경 - 조문 내 법령명 인용으로 인한 낫표 추가 - 행위 대상 구체화
제3조(허가 면제대상 시설) <u>활어 도매·소매점 영업(활어를 운반하는 차량을 포함한다) 또는 「식품위생법시행령」 제21조제8호나목에 따른</u>	제3조(<u>공유수면 점용·사용허가 면제 대상</u>) <u>활어 도매·소매점영업(활어를 운반하는 차량을 포함한다) 또는 「식품위생법 시행령」 제21</u>	- 공유수면 점용사용허가 면제 대상 시설 기준 (안 반영 연안계획과 534, '16.2.11.)

현행	개정안	개정이유
일반음식점 영업을 하는 자가 <u>관로의 지름이 100mm 이하(3인 이상이 공동으로 인·배수 하는 경우에는 200mm이하)인 시설을 이용하여 공유수면에 물을 끌어들이거나 내보내는 행위에 대하여는 공유수면 점용·사용 허가를 면제한다.</u>	조제8호나목에 따른 일반음식점영업을 하는 자가 <u>다음 각 호에 해당하는 시설을 이용하여 공유수면으로부터 물을 끌어들이거나 공유수면에 물을 내보내는 행위를 하는 경우 공유수면 점용·사용허가를 면제한다.</u> <u>1. 관로의 형태 : 제한 없음. 다만, 해양경관 보호, 선박의 통항 안전확보, 공유수면의 관리·운영 상 지장이 없어야 함</u> <u>2. 관로의 규모</u> <u>가. 1인이 공유수면으로부터 물을 끌어들이거나 내보내는 개별 관로의 지름이 100mm 이하</u> <u>나. 2인 이상 5인 미만이 공동으로 취수 및 집수시설을 설치하여 공유수면으로부터 물을 끌어들이는 경우 관로의 지름이 250mm 이하, 내보내는 경우에는 관로의 지름이 200mm 이하</u>	

현행	개정안	개정이유
	<u>다. 5인 이상이 공동으로 취수 및 집수시설을 설치하여 공유수면으로부터 물을 끌어들이는 경우 관로의 지름이 400mm 이하, 내보내는 경우에는 관로의 지름이 200mm 이하</u>	
제4조(재검토기한) 「 <u>훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정</u> 」(대통령훈령 제334호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2023년 12월 31일까지로 한다.	제4조(재검토기한) 「 <u>훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정</u> 」에 따라 이 고시에 대하여 <u>2024년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.</u>	- 재검토기한 재설정
부칙 <제2021-30호, 2021.4.22> 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.	부칙 <제2023-000호, 2023.00.00> 이 고시는 2024년 1월 1일부터 시행한다.	- 부칙의 고시번호 및 날짜 현행화 - 시행일 설정